

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo	CASO NÚM.: SJ2025CV01084
Peticionario	SALA:
v.	SOBRE: Procedimiento Especial, Solicitud de Revocación de Permiso Único por Reincidencia conforme al Código de Orden Público y el Art. 14.01 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada
GONZÁLES HERRERA, INC. h/n/c SERIE 56 y FULANO DE TAL.	
Peticionada	

MOCIÓN EN SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN Y EN SOLICITUD DE SEÑALAMIENTO DE VISTA EN SU FONDO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece el Municipio Autónomo de San Juan, (en adelante el “MASJ” y/o “Municipio”), representado por su Alcalde, el Hon. Miguel Romero Lugo, por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, expone, alega y solicita:

Breve Introducción y Tracto Procesal

- El pasado 7 de febrero de 2025, se presentó la *Petición* de epígrafe. El 10 de febrero de 2025, este Tribunal emitió una *Orden y Citación*, mediante la cual señaló vista para el próximo **martes, 11 de marzo de 2025, a las 9:00 a.m., a través de la plataforma ZOOM**, para determinar la procedencia de los remedios peticionados.
- En atención a lo anterior, le informamos a este Tribunal que el pasado 26 de febrero de 2025, se le hizo entrega personal de la *Demanda* de la *Orden y Citación* a la parte peticionada.
- Según surge del diligenciamiento realizado por el emplazador, el Sr. Zaid Lugo Rivera se le notificó personalmente a “[...] González Herrera, Inc. Serie 56 por conducta (compro llave Gleysa Rivera Nieves) [...]”
- Con fecha del 10 de marzo de 2025, la representación legal de la parte peticionada presentó un escrito titulado *Moción Solicitando Desestimación por Falta de Jurisdicción sobre la Parte Demandada*, en donde en esencia aduce que se diligenció el emplazamiento a una persona que no figura como representante en el Registro de Corporaciones en el Departamento de Estado. Específicamente detallando que “[...] no aparece diligenciado el emplazamiento ni orden alguna al Agente Residente ni al Presidente de González Herrera Inc. [...]”. (SUMAC 12)

5. Como consecuencia de ello, este Honorable Tribunal notificó dos (2) órdenes y la primera de ellas lee de la siguiente manera:

“Parte Peticionaria, en el expediente electrónico no obra evidencia del diligenciamiento a la parte peticionada (González Herrera, Inc.). Por otro lado, aparentemente, ha sido traído al pleito una persona identificada como Gleysha Rivera Nieves, a quien se refiere como "compro llave". Verifique si estamos ante la falta de parte indispensable, además de falta de jurisdicción por no haberse diligenciado conforme a derecho a la entidad jurídica.” (SUMAC 13)

6. La segunda orden notificada lee y determina lo siguiente:

“Enterado y Ha Lugar. Hasta el momento, no tenemos evidencia del diligenciamiento de la parte peticionada. Se deja sin efecto el señalamiento hasta que el Peticionaria responda a nuestra Orden anterior.” (SUMAC 14)

7. Como consecuencia de todo lo antes detallado, procedemos a cumplir con la orden notificada y a solicitar reconsideración de la orden donde se deja sin efecto la celebración de la vista en su fondo por las razones que esbozaremos a continuación. Nos explicamos:

8. En el escrito titulado *Moción Solicitando Desestimación por Falta de Jurisdicción sobre la Parte Demandada* (SUMAC 12) básicamente se expresa que la Sra. Gleysha (Gleysh) Rivera Nieves, no se encuentra facultada en ley, según dispone la Regla 4.4 de las de Procedimiento Civil, para recibir el aludido emplazamiento a nombre de la corporación González Herrera, Inc. Alegando que se debió emplazar al Presidente y/o al Agente Residente de la Corporación.

9. Sin embargo, no le asiste la razón. En el caso específico de una corporación, dicho análisis es demasiado superficial y somero; toda vez que obvia mencionar que el inciso (e) de la Regla 4.4, supra, dispone que **se diligenciará el emplazamiento entregándole copia de éste y de la demanda a un(a) oficial, gerente administrativo(a), agente general o a cualquier otro(a) agente autorizado(a) por nombramiento o designado(a) por ley para recibirlo.** (Énfasis suplido)

10. Específicamente, la Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 164 -2009, 14 LPRA sec. 3501 et seq., establece la forma y manera en que se diligenciará el emplazamiento a una corporación, sea doméstica o foránea. Sobre el particular, nos comenta el profesor Carlos Díaz Olivo, en su obra *Corporaciones: tratado sobre derecho corporativo*, que los mecanismos de emplazamiento contemplados en la Ley General de Corporaciones, *supra*, se distanciaron de la

normativa general para ser más consistentes con la tendencia moderna “de facilitar el que se pueda asumir jurisdicción sobre la persona de la corporación”. Carlos E. Díaz Olivo, *Corporaciones: tratado sobre derecho corporativo*, 2da ed., Colombia, AlmaForte, 2018, pág. 168.

11. A esos efectos, el Art. 12.01 de la Ley General de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3781, provee las siguientes alternativas: “A. Se emplazará a cualquier corporación organizada en el Estado Libre Asociado entregando personalmente una copia del emplazamiento a cualquier oficial o director de la corporación en el Estado Libre Asociado, o al agente inscrito de la corporación en el Estado Libre Asociado, o dejándola en el domicilio o residencia habitual de cualquier oficial, director o agente inscrito (si el agente inscrito es un individuo) en el Estado Libre Asociado, o en la oficina designada u otra sede de negocios de la corporación en el Estado Libre Asociado. Si el agente inscrito fuere una corporación, se podrá efectuar el emplazamiento a través de dicha corporación en calidad de agente, mediante la entrega en el Estado Libre Asociado de una copia del emplazamiento al presidente, vicepresidente, secretario, subsecretario o cualquier director del agente residente corporativo. El emplazamiento diligenciado mediante la entrega de una copia en el domicilio o residencia habitual de **cualquier oficial, director o agente inscrito**, o en la oficina designada u otra sede de negocios de la corporación en el Estado Libre Asociado, para ser eficaz, deberá dejarse en presencia de un adulto por lo menos seis (6) días previos a la fecha del señalamiento del procedimiento judicial y el emplazador, informará claramente, la forma de diligenciamiento en la notificación de la misma. Si la comparecencia ha de ser inmediata, el emplazamiento deberá entregarse en persona al oficial, director o agente residente. B. Cuando mediante la debida diligencia no pudiere emplazarse una corporación entregando el emplazamiento a cualquier persona autorizada para recibirlo, según lo dispuesto en el inciso (A) de este Artículo, tal emplazamiento, se diligenciará según lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil del Estado Libre Asociado. (Énfasis suplido).”

12. Ahora bien, “[n]o puede perderse de vista que la persona a través de quien se diligencia el emplazamiento tiene que ser una persona cuya relación con la corporación convierte en razonable la expectativa y el supuesto de que la entidad quedará notificada del pleito en su contra”. (Énfasis suplido). Díaz Olivo, op. cit., pág. 169. Por ello, “no basta con entregar el [emplazamiento] sin mayor contemplación a cualquier recepcionista o empleado de la corporación”. Íd.

13. En Quiñones Román v. CIA ABC, 152 DPR 367, 374 (2000), el Tribunal Supremo

validó el emplazamiento en controversia tras resolver que el gerente operacional de cierto supermercado que pertenecía a una corporación foránea, “ostentaba una posición de suficiente responsabilidad como para que una persona razonable pudiese presumir que transmitiría o remitiría a sus superiores cualquier emplazamiento y demanda que recibiese dirigido contra su patrono, [...] especialmente las relacionadas con incidentes ocurridos en el supermercado que administraba”. Íd., pág. 379.

14. Asimismo, en León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001), ante una controversia sobre un emplazamiento bajo la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA secs. 3118 et seq., el Tribunal Supremo determinó que un patrono queda emplazado conforme a derecho cuando se entrega el emplazamiento a la persona que está a cargo del negocio; en este caso la **administradora** del restaurante en el cual trabajaba la parte querellante. Al igual que en el contexto de una corporación, esta determinación se basó en la interpretación de que “razonablemente se pueda concluir que la persona demandada fue realmente notificada de la reclamación en su contra”. León v. Rest. El Tropical, *supra*, pág. 258.

15. Por otro lado, en el caso de Lucero Cuevas v. San Juan Star, 159 DPR 494, 507 (2003) el Tribunal Supremo atendió una impugnación de un emplazamiento efectuado a un patrono querellado al amparo de la Ley Núm. 2, *supra*, La controversia giraba en torno a si un patrono quedaba válidamente emplazado a través del diligenciamiento del emplazamiento a un empleado asalariado de la corporación. A tales efectos, y por ser ilustrativo para imprimirle un significado razonable a lo dispuesto en la Ley Núm. 2, *supra*, sobre la notificación a los patronos querellados, allí repasamos lo establecido en la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, *supra*, así como en el Art. 12.01(A) de la Ley General de Corporaciones, *supra*. Concluimos entonces que “estas disposiciones no dejan la puerta abierta para permitir el emplazamiento de una corporación a través de cualquier persona”, pues es evidente que: **“para que la notificación hecha a la corporación sea válida y suficiente, se requiere que el emplazamiento se realice a través de personas que, por su posición o funciones, ostenten cierto grado de autoridad o capacidad para representar a la corporación. Esto es, el denominador común en relación con las personas designadas para recibir los emplazamientos lo es el elemento de representatividad.** (Énfasis suplido). Lucero Cuevas v. San Juan Star, *supra*, pág. 512.”

16. Así las cosas, surge que la Sra. Gleysha Rivera Nieves fue la persona que respondió

el número de teléfono que aparece registrado en el Departamento de Estado a nombre de la corporación. A esta se le explicó lo que acontecía y ella, se identificó como la encargada y nunca expresó estar desautorizada para recibir el emplazamiento a nombre de la corporación González Herrera, Inc. Según surge de la declaración jurada del emplazador que se incluye, al llamar y dejar mensajes en el número telefónico del Agente Residente y de la oficina designada el número (787)518-3303, el caballero que respondió el mismo le indicó e informó que brindarían el mensaje y que le estaría llamando la persona autorizada. Que posteriormente, le llamó una dama de nombre Gleysha (Gleycha) Rivera Nieves y esta expresó que era la dueña del establecimiento Serie 56, que al presentarse en la oficina del emplazador claramente se le preguntó cuál era la relación de negocio entre Herrera González, Inc., el Sr. Luis Herrera González y el negocio llamado Serie 56 y ella. A lo que esta “indicó que ella era dueña total del negocio porque lo había comprado; por lo que se encontraba autorizada a recibir los documentos que en este caso eran los emplazamientos, añadiendo que el Sr. Luis M. Herrera González ya no tenía que ver con el negocio.” Que fue como consecuencia de dichas expresiones y representaciones realizadas por la Sra. Gleysha (Gleycha) Rivera Nieves con relación a la corporación que hace negocios, opera y maneja el establecimiento conocido como Serie 56, ubicado en la Ave. Borinquen 2101 Barrio Obrero San Juan 00918, fue que se procedió a entregarle el emplazamiento y citación del caso de epígrafe. Véase Anejo 1 – Declaración Jurada.

17. El comportamiento y las actuaciones de la señora Rivera Nieves son de una persona que ostenta autoridad o capacidad para representar a Gonzáles Herrera, Inc. h/n/c Serie 56.

18. En adición a lo anterior, para el trámite de renovación del permiso, caso 2021-401821-PU-369313 (trámite que se encuentra “archivado”) el propio gestor cargó (*uploaded*) en el *Single Business Portal* (en adelante “SBP”), certificaciones de CRIM, Hacienda, ASUME, entre otras, a nombre de la Sra. Gleysha (Gleysh) Rivera Nieves como representante de la corporación González Herrera, Inc. Véase Anejo 2. Igualmente, Rivera Nieves aparece como el contacto de la corporación en el sistema de Identificación Electrónica de Acceso en Línea conocida por sus siglas IDEAL, sistema de interoperabilidad entre las agencias del Gobierno de Puerto Rico para gestiones o trámites gubernamentales, incluyendo contrataciones, permisos, solicitudes de ayuda y servicios, creado a través de la Orden Ejecutiva 2021-008. IDEAL consolida y digitaliza todos los documentos y certificaciones en el poder del Gobierno, de manera que se facilite la información de los ciudadanos o empresas para que éstos no tengan que buscar o someter dichos documentos

que se encuentran ya en el poder del Estado, simplificando así los procesos y los negocios en Puerto Rico.

19. A consecuencia de lo anterior, razonable e indubitadamente se puede concluir que, González Herrero, Inc. fue debidamente emplazada y notificada del recurso de marras en su contra a través del diligenciamiento a la Sra. Gleysa Rivera Nieves.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto y, por consiguiente, reconsidere su determinación declare Sin Lugar la *Moción Solicitando Desestimación por Falta de Jurisdicción sobre la Parte Demandada* (SUMAC 12) y declare Ha Lugar la presente Moción por haberse diligenciado el emplazamiento conforme a derecho, señalando la vista en su fondo; junto a cualquier otro pronunciamiento que en derecho, justicia y equidad proceda.

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del **Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC)** el cual automáticamente da aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas y que esto cumple con el requisito de notificación en este caso.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDA.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 24 de marzo de 2025.

El Municipio no cancela sello o arancel por disposición de los Artículos 1.055 y 2.113 del Código Municipal de P.R. (Ley Núm. 107-2020, según enmendada). 21 L.P.R.A. §§ 7086, 7335.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS, LLC
Abogados de la Parte Peticionaria
 ALB Plaza, Suite 400
 16 Carretera #199-
 Guaynabo, Puerto Rico 00969
 Teléfono: (787) 474-5447
 E-mail: alb@alblegal.net

f/ Simone Cataldi Malpica
SIMONE CATALDI MALPICA
 RUA Núm. 13072
 Email: scataldi@alblegal.net

f/ Diorangelis Santos Rivera
DIORANGELIS SANTOS RIVERA
 RUA Núm. 18470
 Email: dsantos@alblegal.net